

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1143/2533	พนักงานอัยการจังหวัดพังงา	โจทก์
	นายхмаดเรบ กุเหล่ กับพวก	จำเลย
	นายхмаดเรบ กุเหล่ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสัน กุเหล่ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายยะโกม กุเหล่ ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสามขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7),83 จำคุกคนละ 8 ปี ริบเครื่องมือแก้เครื่องยนต์ของกลางกับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน จำนวน 5,000 บาทแก่ผู้เสียหายให้ยกฟ้องในความผิดฐานรับของโจร

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า คำขอโจทก์ที่ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนอีก 5,000 บาทแก่ผู้เสียหายนั้นให้ยก นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามยื่นฎีกาสองฉบับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับทั้งสองฉบับ (อันดับ 105,106)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาฉบับที่สอง(อันดับ 108)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสามชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 40,000 บาท (อันดับ 3,10,61,67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ